

Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 13Cob/128/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5115233752
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 01. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Dubcová
ECLI: ECLI:SK:KSZA:2018:5115233752.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Dubcovej a členov senátu Mgr. Zuzany Štolcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: ASEKOL SK s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 45 602 689, zastúpeného zástupcom: Bukovinský & Chlipala, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 35 918 098, proti žalovanému: AT Computer, s.r.o., so sídlom Framborská 253, 010 01 Žilina, IČO: 31 611 559, zastúpenému právnym zástupcom JUDr. Adamom Batunom, usadeným euroadvokátom so sídlom Q. A. XXX/X, XXX XX F. X, Česká republika, v konaní o zaplatenie 9.600 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti výroku o povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 4.800 Eur spolu s príslušenstvom, paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 Eur v spojení s výrokmi o nároku na náhradu trov konania a nároku na náhradu svedočného, takto

r o z h o d o l :

Rozsudok Okresného súdu Žilina č.k. 18Cb/159/2015-305 zo dňa 15. decembra 2016 v napadnutom výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 4.800 Eur spolu s úrokom z omeškania a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 Eur v spojení so závislými výrokmi o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania, podľa ktorých sa žalobcovi ani žalovanému nepriznal nárok na náhradu trov konania, výroku o nároku na náhradu svedočného, **p o t v r d z u j e .**

Žalobca **m á** voči žalovanému **n á r o k** na plnú náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 4.800 Eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 9,05% ročne zo sumy 2.400 Eur od 09.02.2015 do zaplatenia a zo sumy 2.400 Eur od 16.03.2015 do zaplatenia a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 Eur, a to všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšnej časti bola žaloba zamietnutá. O nároku na náhradu trov prvoinštančného konania bolo rozhodnuté tak, že sa žalobcovi ani žalovanému nepriznal nárok na náhradu trov konania. Súčasne svedkovi F. M. sa priznal nárok na náhradu svedočného voči žalobcovi v rozsahu 50% a voči žalovanému v rozsahu 50%. Okresný súd po vykonanom dokazovaní za aplikácie ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka mal za zistené, že žalobca listom zo dňa 06.01.2015 oznámil žalovanému obnovenie pozastavenej kontroly, ktorá bude prebiehať prostredníctvom spoločnosti Ernst & Young, s.r.o. Predmetom kontroly bolo overenie úplnosti a správnosti informácií poskytnuté spoločnosti žalobcu žalovaným, ako aj overenie údajov obsiahnutých vo výkazoch o množstve elektrozariadení za obdobie prvého až štvrtého štvrťroku r. 2012, 2013 a 2014, a či spoločnosť žalovaného plní riadne svoje finančné záväzky voči spoločnosti žalobcu v súlade so zmluvou, a či spoločnosť plní ďalšie svoje povinnosti podľa čl. 4 zmluvy. Okresný súd mal preukázané oznámenie kontroly aj listom zo dňa 16.01.2015 s tým istým obsahom ako v liste zo 06.01.2015. Termín kontroly, resp. termín vykonania kontroly v

spoločnosti žalovaného bol stanovený na 23.01.2015 od 13.00 hod. a taktiež dané oznámenie bolo doplnené prílohou s bodmi pre poskytnutie súčinnosti a predloženie podkladov k vykonaniu kontroly. Z e-mailovej korešpondencie z 30.01.2015 medzi stranami v konaní bolo zistené, že žalovaný žiadal presunúť nariadenú kontrolu na 23.01.2015, a to na 20.02.2015, pričom v ten istý deň, t.j. 30.01.2015, bolo žalovanému oznámené, že navrhovaný termín sa neakceptuje, ale došlo k presunu termínu kontroly na 06.02.2015. Uvedené bolo oznámené a doručené žalovanému dňa 30.01.2015, pričom bolo nepochybné, že išlo len o zmenu termínu nariadenej kontroly a nie o nariadenie novej, ďalšej kontroly. Okresný súd mal preukázané, že bola nariadená kontrola na 20.02.2015 (č.l. 16 obsahu spisu). Podľa vyjadrenia právneho zástupcu žalovaného táto výzva bola doručená nasledujúci pracovný deň, a to 13.12.2015. Právny zástupca žalovaného výslovne uviedol a potvrdil, že nariadenie kontroly listom zo dňa 06.01.2015 na 14.01.2015 bolo žalovanému doručené 09.01.2015 a nariadenie kontroly listom z 12.02.2015 na 20.02.2015 bolo doručené 13.02.2015. Z tohto preto okresný súd uzavrel, že akékoľvek ďalšie namietanie ohľadom preukázania tejto skutočnosti považoval za zavádzajúce a špekulatívne, pretože v priebehu konania boli protistranou, a to žalovaným, výslovne potvrdené.

2. Boli predložené pred súdom prvej inštancie aj faktúry, a to faktúra zo dňa 14.01.2015 so splatnosťou 28.01.2015 na sumu 2.400 Eur s popisom, že ide o zmluvnú pokutu za neposkytnutie súčinnosti pri kontrole dňa 14.01.2015 v súlade s ust. čl. 8., bod 8.13., bod 8.14. písm. b). Za neposkytnutie súčinnosti pri kontrole dňa 23.01.2015 bola vystavená faktúra dňa 26.01.2015 so splatnosťou 09.02.2015 na sumu 2.400 Eur a následne faktúra zo dňa 06.02.2015 so splatnosťou 20.02.2015 za neposkytnutie súčinnosti pri kontrole dňa 06.02.2015 na sumu 2.400 Eur a faktúra zo dňa 02.06.2015 so splatnosťou 16.06.2015 za neposkytnutie súčinnosti pri kontrole dňa 20.02.2015 na sumu 2.400 Eur. Okresný súd mal zistené, že žalovaný bol vyzvaný k umožneniu vykonania kontroly listom zo dňa 24.10.2014, ktorý obsahoval oznámenie o uskutočnení pozastavenej kontroly, ktorej termín bol stanovený na 24.11.2014, pričom v danom oznámení bola uvedená spoločnosť na uskutočnenie kontroly - spoločnosť Ernst & Young, s.r.o., na čo žalovaný v podanom odpore poukázal, že išlo o obnovenie pozastavenej kontroly, pričom žalobca neuviedol o obnovenie akej kontroly sa jedná. Žalovaný mal za to, že táto kontrola bola v rozpore so zmluvou o sprostredkovaní zo dňa 27.12.2011 uzavretej medzi žalobcom a spoločnosťou Rema systém, a.s., pretože zmluva o sprostredkovaní stanovuje spôsob zvolenia dôverníka pre uskutočnenie kontroly u žalovaného a ďalších spoločností. Žalovaný mal za to, že dôverník na vykonanie kontroly dňa 24.11.2014 nebol zvolený v súlade so zmluvou, a preto bola zrušená kontrola u žalovaného stanovená na 24.11.2014, z ktorého dôvodu k vykonaniu kontroly nedošlo. Žalobca žalovanému zaslal list zo dňa 06.01.2015 (prvá kontrola), ktorým oznámil obnovenie pozastavenej kontroly. Žalovaný mal za to, že v danom prípade sa jednalo o oznámenie neoprávnenej kontroly, pretože nebola v súlade so zmluvnými záväzkami žalobcu, čo oznámil žalovaný žalobcovi svojím prípisom prostredníctvom elektronickej pošty s tým, že je pripravený poskytnúť potrebnú súčinnosť, ak budú splnené všetky zmluvné záväzky a povinnosti. Žalovaný preto mal za to, že zmluvná pokuta za neumožnenie kontroly a neposkytnutie súčinnosti pri kontrole nariadenej na 14.01.2015 je nedôvodná. Žalovaný považoval aj kontrolu nariadenú na 23.01.2015 (druhá kontrola) za nedôvodnú s tým, že žalobca oznámil vykonanie kontroly deň pred vykonaním kontroly, preto takéto oznámenie nepovažoval žalovaný za predchádzajúce písomné oznámenie ako je stanovené v zmluve, a tým aj požiadavku na úhradu zmluvnej pokuty za neumožnenie kontroly a neposkytnutie súčinnosti pri kontrole nariadenej na 23.01.2015 považoval za neoprávnenú. Žalovaný poukázal na to, že požiadal o posunutie termínu kontroly, avšak zo strany žalobcu nebolo tomuto vyhovené, keďže bol stanovený síce nový termín kontroly, ale nie v zmysle požiadavky žalovaného, ale na 06.02.2015 (tretia kontrola) a tento termín určený tiež považoval za neoprávnený. Čo sa týkalo kontroly nariadenej dňa 12.02.2015 (štvrtá kontrola) na 20.02.2015, žalovaný poukázal, že prebehla diskusia medzi žalovaným a žalobcom, resp. pracovníkom spoločnosti Ernst & Young, s.r.o., p. M. F., podľa ktorej mal byť podľa žalovaného F. M. informovaný, že žalovaný je pripravený poskytnúť súčinnosť podľa zmluvy a je pripravený poskytnúť informácie, ktoré mu ukladá zmluvná dokumentácia, avšak zo strany žalobcu mali byť požadované informácie a podklady nad rámec zmluvných povinností žalovaného. Žalovaný v konaní pred okresným súdom uviedol, že neuznáva žiadnu zmluvnú pokutu, ale z opatrnosti uviedol, že faktúry so splatnosťou 28.01.2015, 09.02.2015, 20.02.2015 a 16.06.2015, nikdy neobdržal, ako aj, že existencia týchto faktúr mu nie je ani známa. Žalovaný obdržal iba faktúru na úhradu zmluvnej pokuty so splatnosťou 07.09.2015, 07.10.2015, avšak tieto faktúry boli vrátené žalobcovi ako neoprávnené s uvedením, že žalovaný považoval uplatňovanie zmluvnej pokuty za neopodstatnené.

3. Okresný súd v odôvodnení svojho rozsudku uviedol, že žalobca sa nestotožnil s tvrdením žalovaného a poukázal na bod 4.1. zmluvy, podľa ktorého výrobca, t.j. žalovaný, je povinný riadnym a preukázaným spôsobom viesť priebežne pravdivú a úplnú evidenciu všetkých elektrozariadení (počet a hmotnosť v kg), ktoré uvádza na trh, a ktoré dovezol, vyviezol, či vyrobil a evidencia musí byť preukázaná najmä vo väzbe na účtovníctvo výrobcu. Žalobca pri požadovanom žalobnom nároku odkázal aj na bod 4.2. zmluvy v spojení aj so všeobecnými obchodnými podmienkami prílohy č. 1 k nim, z ktorých vyplýva, že bola povinnosť žalovaného riadnym a preukazným spôsobom viesť priebežne pravdivú a úplnú evidenciu všetkých elektrozariadení, t.j. počet a hmotnosť v kg, ktoré uvádza na trh, a ktorú dovezol, vyviezol, či vyrobil, pričom evidencia musí byť preukázaná najmä vo väzbe na účtovníctvo výrobcu. Žalobca tiež poukázal na povinnosť žalovaného poskytovať štvrťročne prevádzkovateľovi vo forme výkazov pravdivé a úplné informácie o množstve jednotlivých typov elektrozariadení, pričom rozsah, forma a štruktúra výkazov spôsob poskytovania informácií stanovené vo všeobecných obchodných podmienkach a tieto riadne vyplnené výkazy mali byť doručené prevádzkovateľovi výhradne v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa umiestneného na jeho internetových stránkach. Žalobca poukázal na to, že žalovaný okrem evidencie bol povinný zostavovať sám štvrťročne výkazy z vlastného účtovníctva podľa vopred jasných kritérií, rozsahu, formy a štruktúry, dohodnutých pri uzatváraní zmluvy, ktoré však mali byť úplné a pravdivé. V súlade s bodmi 4.5., 8.1. a 8.2. zmluvy, žalobca mohol vykonávať kontrolu u žalovaného prostredníctvom dôverníka, či výkazy zostavené žalovaným sú úplné a správne, teda či zodpovedajú skutočnosti, a či žalovaný údaje vo výkazoch neskrýval. Žalovaný ako výrobca podľa tvrdení žalobcu s poukazom na zmluvný vzťah bol povinný umožniť kontrolu správnosti a úplnosti poskytnutých informácií, strpieť vykonanie kontroly zo strany dôverníka, poskytnúť dôverníkovi všetku potrebnú súčinnosť a poskytnúť dôverníkovi včas a riadne súčinnosť potrebnú na riadne vykonanie kontroly podľa zmluvy, najmä mu poskytnúť pravdivé a úplné informácie týkajúce sa plnenia povinností výrobcu podľa zákona a zmluvy, umožniť mu nazrieť do svojich účtovných dokladov a ďalších listín a podkladov, ktoré majú vzťah k nakladaniu s elektrozariadeniami a umožniť mu za obvyklých podmienok vstup do svojich prevádzkárň a skladových priestorov. Žalobca zdôraznil, že na žalovanom sa nepožadovalo nič iné, len aby údaje, ktoré mal viesť už od podpisu zmluvy v evidencii a na základe ktorých vyhotovoval výkazy, poskytol v rámci súčinnosti z vlastného účtovníctva za prítomnosti dôverníka, ktorý dohliada, či mu boli odovzdané údaje úplné v zmysle evidencie vo väzbe na účtovníctvo žalovaného, ktoré potom dôverník porovná s údajmi uvádzanými vo výkazoch, teda overí ich správnosť a úplnosť na základe údajov vytiahnutých z účtovníctva žalovaného. Žalobca zdôraznil, že žalovaný mal povinnosť riadnym a preukázaným spôsobom viesť priebežne pravdivú a úplnú evidenciu všetkých elektrozariadení, a to počet a hmotnosť v kg, ktoré uvádza na trh, a ktoré dovezol, vyviezol, či vyrobil. Žalobca v tejto súvislosti predložil okresnému súdu rozhodnutie Obvodného súdu pre Prahu V, č.k. 70C/230/2015-33 zo dňa 27.04.2016, o uložení zmluvnej pokuty s totožným predmetom sporu, s rovnakým žalobcom, aj auditorom a taktiež predložil aj rozhodnutie Obvodného súdu pre Prahu V, č.k. 70C/230/2015-35 zo dňa 10.02.2016 spolu s „Protokolom o jednaní“. Predmetom sporu bola povinnosť žalovaného strpieť vykonanie kontroly dôverníkom Ernst & Young, s.r.o., (tiež p. M.), a to overenie úplnosti a pravdivosti výkazov a poskytnutie súčinnosti žalovaného dôverníkovi, pretože žalovaný opakovane neumožnil vykonanie kontroly v navrhnutých termínoch. Okresný súd uviedol, že s predloženými rozhodnutiami zo strany žalobcu sa stotožnil, a to s názormi vyplývajúcimi z týchto rozhodnutí s poukazom aj na závery, ktoré vyvodil okresný súd predovšetkým v odseku 27. odôvodnenia svojho rozsudku.

4. Okresný súd sa v prvom rade zaoberal obranou žalovaného v tom, že kontrola bola nariadená neoprávnené, pokiaľ dôverník nebol určený podľa zmluvy. Okresný súd po oboznámení sa so Zmluvou o zaistení kolektívneho plnenia a výkladu pojmov z tejto zmluvy zistil, že dôverník je osoba, ktorú poveruje prevádzkovateľ, t.j. žalobca. Ak dôverníka určuje prevádzkovateľ, t.j. žalobca, pričom v zmluve nie je uvedené žiadne meno, žiadna konkrétna osoba, žiaden konkrétny subjekt, kto má byť určený dôverníkom, dokonca ani spôsob výberu, tak ak žalobca určil dôverníka, bolo to jeho vecou a záležitosťou a takéhoto dôverníka zvolil na základe zmluvy medzi ním a tretím subjektom. Určenie dôverníka bolo výlučne záležitosťou žalobcu a tretieho subjektu, a len na ich zodpovednosť. Žalovaný nemal možnosť podľa zmluvy zasiahnuť proti tomuto zvoleniu. Okresný súd preto námietky žalovaného, ktoré sa vzťahovali k zvoleniu dôverníka, považoval za irelevantné. Ak aj žalovaný namietal tieto skutočnosti, boli bez právneho základu a ak nariadenú kontrolu v 10/2014 žalobca nevykonával po podaní námietok zo strany žalovaného voči dôverníkovi, išlo výlučne len o žalobcove rozhodnutie.

5. Okresný súd dospel k záveru, že zmluva o zaistení kolektívneho plnenia je platná. Pri určení osoby dôverníka, ak by aj boli porušené nejaké zmluvné dojednania, tak išlo o porušenie týchto dojednaní medzi žalobcom a tretím subjektom. Išlo o zmluvu medzi žalobcom a tretím subjektom, ktorej zmluvnou stranou žalovaný nebol, preto žalovaný bol povinný akceptovať osobu dôverníka určenú prevádzkovateľom, a to žalobcom.

6. Podľa zmluvy žalobca bol oprávnený vykonať kontrolu raz za šesť mesiacov. Bolo zistené, že listom zo dňa 06.01.2015 bola nariadená nová kontrola. Ak aj žalovaný namietal, že v tomto liste zo dňa 06.01.2015 bolo uvedené „obnovenie pozastavenej kontroly“, tak okresný súd mal za to, že toto označenie je irelevantné, pretože je nepochybné, že v októbri 2014 sa kontrola nevykonala a bola zrušená a 06.01.2015, či to bolo nazvané ako obnovenie pozastavenej kontroly alebo ináč, bolo bezvýznamné, pretože išlo o nariadenú kontrolu podľa zmluvy a termín tejto kontroly bol 14.01.2015. Oznámenie vykonania kontroly podľa vyjadrenia právneho zástupcu žalovaného bolo doručené dňa 09.01.2015. Pokiaľ je aj v tomto liste uvedený termín vykonania kontroly 14.01.2015, tak v zmysle čl. 8 bod 8.1. zmluvy, ak sa má uskutočniť kontrola najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia a oznámenie bolo doručené podľa vyjadrenia právneho zástupcu žalovaného dňa 09.01.2015, tak žalobcovi nevznikol nárok na zmluvnú pokutu automaticky po neposkytnutí súčinnosti v deň, kedy to určil žalobca, t.j. 14.01.2015, pretože v zmluve je jednoznačne uvedené najneskôr poskytnúť súčinnosť do 30 dní. Pri doručení oznámenia žalovanému 09.01.2015, bol potom žalovaný povinný poskytnúť súčinnosť do 08.02.2015. Do tohto dňa, t.j. do 08.02.2015 žalovaný súčinnosť neposkytol, pričom okresný súd sa nestotožnil, že by išlo o nariadenie kontroly neoprávnene, vznikol žalobcovi nárok na zmluvnú pokutu, s ktorou sa dostal do omeškania od 09.02.2015.

7. Okresný súd poukázal na druhú kontrolu, ktorá bola nariadená listom zo dňa 16.01.2015 na 23.01.2015 s tým, že žalovaný namietal, že mu bolo oznámené vykonanie kontroly, ktoré bolo doručené 22.01.2015, teda deň pred vykonaním kontroly. V konaní bolo nepochybne zistené, že žalovaný žiadal o posunutie vykonania tejto kontroly na 20.02.2015, na čo mu žalobca oznámil, že na 20.02.2015 neakceptuje preloženie kontroly, ale kontrolu prekladá na 06.02.2015. Pokiaľ si žalobca uplatňoval zmluvnú pokutu za neposkytnutie súčinnosti za dve kontroly, t.j. nariadenej na 23.01.2015 a následne na 06.02.2015, okresný súd posúdil, že nemožno dané skutočnosti vyhodnotiť ako dve nariadené kontroly, pretože išlo o jednu kontrolu nariadenú na 23.01.2015, ktorej termín bol posunutý na 06.02.2015. Okresný súd poukázal na to, že pokiaľ išlo o nariadenie kontroly v čase, keď ešte prebiehala prvá kontrola a podľa zmluvy mohol žalobca nariadiť kontrolu raz za šesť mesiacov a ešte nedošlo k ukončeniu prvej kontroly v čase nariadenia druhej, tretej kontroly listom zo dňa 16.01.2015, okresný súd posúdil, že nemožno akceptovať nariadenie týchto kontrol na 23.01.2015 a následne na 06.02.2015. Za nariadenie týchto kontrol žalobca preto nemal nárok na zmluvnú pokutu, pokiaľ nebola poskytnutá súčinnosť, pretože nešlo o dve kontroly, ale nariadenie jednej so zmenou termínu, avšak všetko v čase, keď plynula 30-dňová lehota na poskytnutie súčinnosti predchádzajúcej kontroly, a tým nebolo možné nariadiť počas danej lehoty ďalšiu kontrolu. Išlo o neoprávnené nariadenie kontroly v danom prípade.

8. Okresný súd ďalej poukázal na kontrolu, ktorá bola nariadená listom zo dňa 12.02.2015 so stanovením termínu kontroly 20.02.2015. Podľa vyjadrenia právneho zástupcu žalovaného bolo oznámenie o vykonaní kontroly doručené žalovanému 13.02.2015, preto pri povinnosti poskytnúť súčinnosť najneskôr v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, resp. takéhoto oznámenia, táto 30-dňová lehota plynula do 15.03.2015, a ak žalovaný neposkytol súčinnosť do 15.03.2015 a porušil povinnosť podľa zmluvy medzi žalobcom a žalovaným v zmysle čl. 4. a 8., tak žalobcovi vznikol nárok na zmluvnú pokutu od 16.03.2015. Hoci žalobca mohol nariadiť kontrolu raz za 6 mesiacov, v danom prípade nariadenie kontrol nebolo možné posudzovať za porušenie daného oprávnenia, pretože k vykonaniu nariadených kontrol nedošlo z dôvodov na strane žalovaného.

9. Súd prvej inštancie zhodnotil, že zo štyroch nariadených kontrol boli opodstatnené iba kontroly nariadené listom zo dňa 06.01.2015, v zmysle ktorej žalovaný bol povinný poskytnúť súčinnosť do 08.02.2015 a kontrola nariadená listom zo dňa 12.02.2015, doručená žalovanému 13.02.2015, v zmysle ktorej bol žalovaný povinný poskytnúť súčinnosť do 15.03.2015. Čo sa týka kontroly nariadenej na 23.01.2015 a následne posunutej na 06.02.2015, okresný súd posúdil, že ide o nariadenie iba jednej kontroly, kde sa iba zmenil dátum. Termín a nariadenie tejto kontroly nebol opodstatnený, pretože kontrola bola nariadená v čase, dokonca aj termín kontroly bol posunutý na termín, ktorý bol stále v lehote plynúcej v zmysle zmluvy, t.j. 30-dňovej lehoty nariadenej kontroly listom zo dňa 06.01.2015.

Žalobcovi, pokiaľ žalovaný nespĺnil si povinnosti podľa zmluvy, vznikol nárok na zmluvnú pokutu len za kontrolu nariadenú listom zo dňa 06.01.2015 a 12.02.2015. Okresný súd zvýraznil, že pokiaľ žalobca bol oprávnený vykonať kontrolu jedenkrát za šesť mesiacov a v danom prípade bola kontrola nariadená a okresným súdom posúdená za opodstatnenú listom zo dňa 06.01.2015 a listom z 12.02.2015, teda druhá kontrola bola nariadená skôr ako po uplynutí 6 mesiacov, súd prvej inštancie mal za to, že zo strany žalobcu to bolo možné, pretože prvá kontrola, hoci bola nariadená, nebola vykonaná a bolo by to v rozpore so zmluvou, že žalobca je oprávnený vykonať kontrolu raz za šesť mesiacov aj v prípade, keby prvá kontrola bola zmarená a nevykonaná. Ak žalovaný tvrdil, že nebolo možné z jeho strany technicky predložiť požadované podklady dôverníkovi, pri kontrole nariadenej listom z 12.02.2015, resp. žalobcovi, okresný súd sa s týmto nestotožnil. Žalovaný pôvodne sa bránil, že ide o neoprávnenú, neopodstatnenú kontrolu a vykonaným dokazovaním bolo zistené, že až pri nariadení kontroly listom z 12.02.2015 v rámci diskusie s p. M. alovany uvádzal skutočnosti ohľadom podkladov, kedy žalovaný pôvodne mal tvrdiť, že nie je ich možné zabezpečiť alebo len s ťažkosťami. Vykonaným dokazovaním však bolo zistené a tieto skutočnosti si osvojil aj okresný súd, že žalovaný v skutočnosti oznámil p. M. iba to, že preverí dostupnosť týchto podkladov. Okresný súd zvýraznil, že podľa zmluvy bol žalovaný povinný v lehote 30 dní predložiť podklady, preto nebol dôvod, aby žalobca, resp. dôverník opätovne vyzýval žalovaného na predkladanie podkladov. Bolo povinnosťou žalovaného v lehote 30 dní od doručenia výzvy tieto podklady predložiť. Okresný súd k povinnostiam žalovaného zvýraznil, že žalovaný sám dobrovoľne ako právnická osoba uzavrel zmluvu so žalobcom, kde bolo dojednanie aj pre evidenciu hmotnosti. Ak žalovaný túto hmotnosť nebol povinný evidovať, a ani nevedie túto evidenciu, tak okresný súd poukázal na skutočnosť, že v zmluve to bolo jednoznačne dojednané, že mal viesť evidenciu aj ohľadom uvedeného. Žalovaný ako podnikateľský subjekt v danom obore, v daných predmetoch činnosti, bol povinný, keďže to bolo v jeho záujme, aby zmluva, v ktorej sa zaviazal na určité povinnosti, zodpovedala jeho skutočným možnostiam.

10. Okresný súd vypočul svedkyňu p. L., z výpovede ktorej vyplynulo, že bolo možné podklady predložiť. Žalovaný bol povinný predložiť tieto podklady v takej forme, v akej ich má, keďže aj sám svedok p. M. ako poverený dôverník uviedol, že to nebol dôvod pre nevykonanie kontroly a s takýmito podkladmi by dokázali pracovať, aj keď časovo dlhšie, ale nebol by problém vykonať kontrolu. Žalovaný napriek uvedenému neposkytol tieto podklady, t.j. neposkytol súčinnosť, a dokonca sám na výzvu zo dňa 12.02.2015 v rámci diskusie uviedol, že musí preveriť, aké podklady a v akej forme má. Napriek tomu už viac nereagoval a nekomunikoval so žalobcom, resp. dôverníkom. Súčinnosť žalovaného nebola poskytnutá ani na základe výzvy zo 06.01.2015, ani na základe výzvy zo dňa 12.02.2015, preto okresný súd uzavrel, že došlo k porušeniu zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia, uzavretej dňa 27.12.2011, a to bodu 4.5., pričom v zmysle bodu 8.13. vzniká nárok na zmluvnú pokutu pri porušení akejkoľvek povinnosti v zmysle čl. 4 vo výške 400 Eur pre každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti a v zmysle bodu 8.14. okrem sankcie podľa bodu 8.13. má žalobca nárok aj na zmluvnú pokutu vo výške 2.000 Eur za každú jednotlivú zmarenú kontrolu alebo za každý prípad neposkytnutia súčinnosti, ktorý zmarí vykonanie kontroly. Teda 2.400 Eur si žalobca uplatnil za nariadenie každej kontroly. Keďže išlo o dve nariadené kontroly, ktoré boli zmarené neposkytnutím súčinnosti zo strany žalovaného, pričom diskusia medzi žalobcom a žalovaným ešte nie je poskytnutie súčinnosti, pretože žalovaný nepostupoval v súlade so zmluvou a neposkytol dané podklady, tak žalobcovi vznikol nárok na tieto zmluvné pokuty. Žalovaný nevedel riadnu evidenciu podľa zmluvy a zmaril vykonanie kontrol, nepredložil podklady, neposkytol súčinnosť, preto nárok na zmluvnú pokutu vo výške dvakrát 2.400 Eur, t.j. 4.800 Eur, bol opodstatnený pri zmarených dvoch kontrolách nariadených listom zo dňa 06.01.2015 a 12.02.2015 neposkytnutím súčinnosti zo strany žalovaného.

11. V súvislosti s ďalšou obranou žalovaného, ktorý namietal neplatnosť bodu 8.13., 8.14. zmluvy pre ich neurčitosť a súčasne aj výšku zmluvnej pokuty, vo vzťahu ku ktorej žiadal využiť moderačné právo, okresný súd poukázal na ustanovenie § 301 v spojení s § 373 a nasledujúce ustanovenia Obchodného zákonníka. Výšku zmluvnej pokuty súd prvej inštancie neposúdil ako neprimerane vysokú zmluvnú pokutu. Žalovaný v zmluve potvrdil dojednanie v bode 8.13. a 8.14., t.j. prejavil vôľu byť viazaný zmluvnou pokutou a navyše sa nejednalo o neurčité ustanovenie, pretože v bode 8.13. zmluvy bola uvedená zmluvná pokuta 400 Eur za porušenie čl. 4 pre každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti, pričom v čl. 4 bolo nepochybné, že žalovaný je povinný poskytovať výkazy, ďalej umožniť kontrolu, poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, k čomu podľa výsledkov dokazovania nedošlo pri kontrolách nariadených listom zo dňa 06.01.2015 a 12.02.2015. Ak žalovaný uviedol, že viedol výkazníctvo, tak tieto skutočnosti nepreukázal relevantným spôsobom. Pre vykonanie kontroly nepredložil žiadne podklady, informácie, dokonca reagoval iba na poslednú výzvu, ku ktorej uviedol iba to, že musí preveriť, v akej forme sú

dostupné podklady, a či vôbec takéto podklady má žalovaný k dispozícii, ktoré následne nepredložil, dokonca ani nijakým spôsobom nereagoval voči dôverníkovi, či žalobcovi, že či tie podklady má alebo nemá a dôvod, prečo ich neposkytne a podobne. Bolo nepochybné, že žalovaný neposkytol zmluvne požadovanú súčinnosť, neumožnil vykonať kontrolu, preto porušil povinnosti a v bode 8.14. zmluvy bolo jasne uvedené, že okrem sankcie dohodnutých v bode 8.13., teda nielen 400 Eur za každý jednotlivý prípad porušenia v zmysle článku, ale aj pre ďalší prípad bola dohodnutá ďalšia sankcia, a to pre prípad, že výrobca neumožní vykonanie kontroly dôverníkom podľa bodu 8.1. alebo 8.2. alebo neposkytne potrebnú súčinnosť na vykonanie kontroly a podobne, bolo dojednanie o výške zmluvnej pokuty určité. Nič nebránilo zmluvným stranám, aby si dohodli hneď pri neposkytnutí súčinnosti sumu 2.400 Eur. Túto sumu si rozdelili na sumu 400 Eur a 2.000 Eur pre prípad, keby vznikla situácia buď iba pre jednu pokutu alebo pre viac pokút, avšak uvedené rozdelenie zmluvnej pokuty do dvoch článkov alebo ak by táto zmluvná pokuta 2.400 Eur bola dohodnutá len v jednom článku za neposkytnutie súčinnosti, nebol to dôvod pre neakceptovanie takéhoto dojednania. Okresný súd uviedol, že mohlo dôjsť k viacerým porušeniam, ktoré by zakladali nárok iba na pokutu podľa bodu 8.13. zmluvy alebo iba podľa bodu 8.14. zmluvy, alebo aj na obidve situácie, preto takéto dojednanie zmluvnej pokuty bolo platné a zodpovedalo to vôli obidvoch zmluvných strán. Ak žalovaný nesúhlasil s takýmto dojednaním, tak nebol povinný zmluvu podpísať. Žalobca si uplatnil aj podľa bodu 8.13. zmluvy, aj v zmysle bodu 8.14. zmluvy nárok, keď obidva tieto body opodstatňovali uplatnený nárok, pričom výška bola primeraná. Okresný súd nezistil dôvody pre aplikáciu ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka.

12. Okresný súd v zhodnocujúcom závere svojho odôvodnenia uviedol, že podľa výsledkov dokazovania vyhodnotil ako opodstatnený len nárok žalobcu za kontrolu nariadenú listom zo 06.01.2015 a za kontrolu nariadenú listom zo dňa 12.02.2015, preto vo zvyšnej časti žalobu zamietol a nepriznal zmluvnú pokutu za nárok uplatnený výzvou na kontrolu zo dňa 22.01.2015, či 30.01.2015 v zmysle záverov, ktoré vyjadril, keďže išlo o jednu kontrolu s náhradným termínom, resp. s posunutým termínom vykonania kontroly, avšak stále v 30-dňovej plynúcej lehote nariadenej predchádzajúcej kontroly.

13. V súvislosti s priznaným príslušenstvom, a to s úrokom z omeškania, okresný súd poukázal na § 369 Obchodného zákonníka. Omeškanie žalovaného so zaplatením zmluvnej pokuty nastalo po uplynutí 30-dňovej lehoty od doručenia oznámenia o nariadení kontroly, preto žalobcovi vznikol nárok aj na úroky z omeškania vo výške, ako si uplatnil žalobca, t.j. od nasledujúceho dňa po ukončení 30-dňovej lehoty podľa zmluvy až do zaplatenia. Pokiaľ si žalobca uplatnil úroky z omeškania od splatnosti faktúr, okresný súd neposúdil splatnosť určenú žalobcom za správnu, pretože žalobca nesprávne určil túto splatnosť, keď podľa zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia lehota na poskytnutie súčinnosti a na predloženie podkladov bola 30 dní od doručenia výzvy na vykonanie kontroly. Nebolo preto možné, aby sa dostal žalovaný do omeškania pred uplynutím tejto lehoty. Zmluvnú pokutu za porušenie povinností pri nariadenej kontrole zo 06.01.2015 stanovil okresný súd omeškanie od 09.02.2015, keďže 30-dňová lehota uplynula 08.02.2015 a u kontroly nariadenej listom z 12.02.2015 bol žalovaný v omeškaní od 16.03.2015, pretože lehota uplynula 15.03.2015 na poskytnutie súčinnosti. Súčasne podľa § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka veriteľovi vzniklo aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorá podľa § 2 nariadenia vlády MS SR č. 21/2013 Z.z. predstavovala jednorazovo 40 Eur bez ohľadu na dĺžku omeškania. Okresný súd preto žalobcovi priznal aj náklady spojené s uplatnením pohľadávky v sume 40 Eur.

14. Pri rozhodovaní o nároku na trovy prvoinštančného konania okresný súd poukázal na to, že pomer úspechu a neúspechu žalobcu a žalovaného bol na obidvoch stranách približne 50%, preto ani žalobcovi ani žalovanému nebol priznaný nárok na náhradu trov prvoinštančného konania. Vzhľadom na rovnaký percentuálny úspech, resp. neúspech, tak žalobcu ako aj žalovaného v rozsahu 50%, potom trovy svedočného svedkovi F. M. boli priznané s náhradou, vzhľadom na pomer úspechu a neúspechu strán v konaní v rozsahu 50%, tak voči žalobcovi, ako aj voči žalovanému.

15. Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie žalovaný, ktorý uviedol, že sa odvoláva do všetkých výrokoch rozsudku okresného súdu. Ako dôvody odvolania uviedol ustanovenie § 365 ods. 1 písm. d), e), f), g) a h) CSP. Žalovaný namietal skutkové a právne zhodnotenie súdom prvej inštancie. Žalovaný poukázal na to, že okresný súd nesprávne zistil skutkový stav, ak zhodnotil, že kontrola, ktorá bola nariadená na deň 24.11.2015 bola zrušená na základe námietky žalovaného. Žalovaný zdôraznil, že ku zrušeniu kontroly nariadenej na deň 24.11.2015 došlo na základe výzvy spoločnosti REMA Systém, a.s. zo dňa 18.11.2015, ktorá spoločnosť oznámila žalobcovi neoprávnenosť auditu u

výrobcu a neoprávnenosť zvolenia auditora a súčasne vyzvala ku schôdzi pracovnej skupiny. Okresný súd sa nezaoberal ani námietkou žalovaného, že výkazníctvo prebiehalo prostredníctvom spoločnosti REMA Systém, a.s., vo forme a štruktúre tejto spoločnosti. Tento zmluvný spôsob výkazníctva a hradenia príspevku bol po celú dobu spolupráce zo strany žalobcu rešpektovaný a nikdy nebol rozporovaný. Žalovaný navrhol vykonať dôkaz zmluvy o sprostredkovaní spolu s prípisom spoločnosti REMA Systém, a.s. zo dňa 18.11.2014, na základe ktorých vykonaných dôkazov by súd prvej inštancie mohol uskutočniť záver, že zmluva o sprostredkovaní sa aplikuje aj na zmluvný vzťah žalobcu a žalovaného. Okresný súd tieto navrhnuté dôkazy nevykonával a návrh na dokazovanie zamietol, pričom sa so skutočnosťou zamietnutia tohto dôkazného návrhu vôbec v odôvodnení svojho rozhodnutia nevysporiadal. Na základe vykonaného dokazovania by bolo možné uskutočniť záver, či oznámenie o obnovení pozastavenej kontroly nariadenej na deň 14.01.2015 bolo zo strany žalobcu oprávnené. Podľa žalovaného, ak žalobca nariadil obnovenie pozastavenej kontroly na deň 24.11.2014, ktorú následne zrušil na základe prípisu spoločnosti REMA Systém, a.s., nemohol následne oznamovať obnovenie pozastavenej kontroly, ktorá bola vykonaná dňa 14.01.2015. Žalovaný zdôraznil, že pokiaľ kontrola nariadená na deň 24.11.2015 bola zrušená ako neoprávnená z dôvodu porušenia zmluvných povinností žalobcom pri stanovení auditora, nemohla byť ani obnovená kontrola tejto kontroly oprávnená. Žalovaný poukázal na zhodnotenia vykonané okresným súdom tak po skutkovej ako aj právnej stránke, v zmysle ktorých žalobcovi vznikol nárok na zmluvnú pokutu iba za kontroly, ktoré boli nariadené listom zo dňa 06.01.2015 a 12.02.2015. Okresný súd odmietol námietku žalovaného, že zmluvná pokuta za kontrolu zo dňa 20.02.2015 je neoprávnená, pretože v rámci tejto kontroly prebiehala diskusia s dôverníkom p. M. ohľadne dokladov požadovaných pri vykonaní kontroly. Žalovaný vo vzťahu k námietke nesprávneho právneho posúdenia veci okresným súdom poukázal na čl. 8. bod 8.13. a 8.14. zmluvy, z ktorých vyplýva termín „účtovať“ zmluvnú pokutu. Pokiaľ žalobca žalovanému účtoval zmluvnú pokutu z titulu neposkytnutia súčinnosti žalovaného, tak v čase vyúčtovania zmluvnej pokuty žalovaný nebol v omeškaní so splnením svojej povinnosti podľa zmluvy, pretože ešte plynula 30-dňová lehota na poskytnutie súčinnosti žalovaným. Ak neboli podľa zmluvy riadnym spôsobom účtované zmluvné pokuty, tak nebolo ich možné v rámci vyvolaného súdneho sporu požadovať. Žalovaný zdôraznil, že nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nevznikne iba tým, že dlžník poruší svoju povinnosť, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Veriteľ má iba akési „latentné“ oprávnenie, ktoré musí uplatniť u dlžníka. Pokiaľ medzi žalobcom a žalovaným bolo dohodnuté, že žalobca je oprávnený účtovať zmluvnú pokutu, nevznikol žalobcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty iba samotným porušením povinnosti, ako to uzavrel okresný súd, ale až na základe výzvy žalobcu. Žalovaný zdôraznil, že faktúry, ktorými bola účtovaná zmluvná pokuta za neposkytnutie súčinnosti, mu neboli nikdy doručené a žalobca nepreukázal ani to, že by žalovaného k úhrade týchto faktúr vyzval. Išlo o faktúry č. FV-2015-02000037, č. FV-2015-02000038, č. FV-2015-02000039, č. FV-2015-02000040. Žalovaný žiadal rozsudok okresného súdu zmeniť tak, že žaloba bude v celom rozsahu zamietnutá s priznaním náhrady trov súdneho konania žalovanému.

16. K odvolaniu žalovaného sa písomne vyjadril žalobca v podaní svojho právneho zástupcu zo dňa 06.03.2017. Žalobca poukázal na to, že okresný súd rozhodol vecne správne. Žalobca poukázal na uzavretú Zmluvu o zaistení kolektívneho plnenia medzi žalobcom a žalovaným, podľa ktorej zmluvy v čl. 4. výrobca, a to žalovaný, bol povinný viesť priebežne úplnú evidenciu všetkých elektrozariadení, počet a hmotnosť v kg, ktorá evidencia musí byť preukázaná najmä vo väzbe na účtovníctvo žalovaného ako výrobcu. Žalovaný bol zmluvne zaviazaný, že v prípade požiadavky prevádzkovateľa, a to žalobcu, umožní kontrolu správnosti a úplnosti poskytnutých informácií podľa bodu 4.2. zmluvy o množstve a hmotnosti elektrozariadení, a to najmä tým, že strpí vykonanie kontroly zo strany dôverníka. Túto súčinnosť žalovaný bol zaviazaný poskytnúť do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia prevádzkovateľa, t.j. žalobcu. Žalovaný bol povinný poskytnúť dôverníkovi včas a riadne súčinnosť potrebnú na riadne vykonanie kontroly, t.j. umožniť mu nazrieť do svojich účtovných dokladov a ďalších listín a podkladov, poskytnúť pravdivé a úplné informácie týkajúce sa elektrozariadenia a týkajúce sa plnenia povinností výrobcu, t.j. žalovaného podľa uzavretej zmluvy. Žalobca poukázal na to, že listom zo dňa 06.01.2015 oznámil žalovanému obnovenie pozastavenej kontroly, ktorá mala prebiehať prostredníctvom spoločnosti Ernst & Young, s.r.o. Dňa 14. januára 2015 bol uskutočnený prvý pokus o vykonanie kontroly, avšak nebola umožnená s odôvodnením, že žalovaný považuje kontrolu za neoprávnenú a v rozpore so zmluvou. Kontrola bola oznámená aj listom zo dňa 16.01.2015 s tým istým obsahom ako v liste zo dňa 06.01.2015. Termín kontroly bol stanovený na 23.01.2015. Dňa 23.01.2015 bol uskutočnený druhý pokus o vykonanie kontroly, ktorá nebola umožnená s odôvodnením žalovaného, že ide o neoprávnenú kontrolu. Z e-mailovej korešpondencie medzi stranami sporu vyplynulo, že žalovaný žiadal presunúť nariadenú kontrolu na 23.01.2015, a to na 20.02.2015. Išlo

len o zmenu termínu nariadenej kontroly a nie o nariadenie novej, ďalšej kontroly. Dňa 6. februára 2015 bol uskutočnený tretí pokus o vykonanie kontroly, ktorá nebola umožnená, a to s odôvodnením žalovaného, že túto považuje za neoprávnenú. Žalovanému bol listom zo dňa 12.02.2015 oznámený nový termín kontroly na 20.02.2015, pričom tento štvrtý pokus o vykonanie kontroly opätovne nebol žalovaným umožnený. Žalobca nesúhlasil s argumentáciou žalovaného v odvolaní, že kontrola bola zrušená na základe listu spoločnosti REMA Systém, a.s., pretože kontrola bola iba pozastavená, a to z vlastného rozhodnutia žalobcu, čo správne uviedol a vyhodnotil aj okresný súd v odôvodnení svojho rozsudku v odseku 27. Okresný súd správnym spôsobom vyhodnotil aj osobu dôverníka, ktorú určil žalobca, ako aj nevykonanie dôkazov označených žalovaným, ktorým dôkazom bol aj označený výsluch svedka B. W. zo spoločnosti REMA Systém, a.s. Žalobca zdôraznil, že REMA Systém, a.s., nie je účastníkom zmluvy medzi žalobcom a žalovaným, a bol to žalobca, ktorý podľa zmluvy uzavretej so žalovaným určoval osobu dôverníka bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Určenie osoby dôverníka bolo výlučne záležitosťou žalobcu bez akéhokoľvek vplyvu zo strany žalovaného. Okresný súd pri nevykonaní výsluchu svedka označeného žalovaným, p. B. W. z REMA Systém, a.s., správne postupoval, keďže Zmluva o sprostredkovaní uzavretá medzi žalobcom a spoločnosťou REMA Systém, a.s. je zmluvou medzi žalobcom a treťou osobou, t.j. inou, ako je žalovaný a plnenie záväzkov z tejto zmluvy sa netýka povinnosti žalovaného zo zmluvy voči žalobcovi. Žalovaný podľa uzavretej zmluvy so žalobcom podľa bodu 4.1. zmluvy bol povinný riadnym a preukázaným spôsobom viesť priebežne pravdivú a úplnú evidenciu všetkých elektrozariadení, počet a hmotnosť kg, ktoré uvádza na trh a ktoré dovezol, vyviezol, či vyrobil a evidencia musí byť preukázaná najmä vo väzbe na účtovníctvo výrobcu, a to žalovaného. Žalovaný ako výrobca podľa zmluvy bol povinný umožniť kontrolu správnosti a úplnosti poskytnutých informácií, strpieť vykonanie kontroly zo strany dôverníka a poskytnúť dôverníkovi všetku potrebnú súčinnosť na riadne vykonanie kontroly podľa zmluvy, preto takto dané povinnosti priamo zo zmluvy uložené žalovanému, nemal byť potom problém tieto údaje poskytnúť dôverníkovi, keďže od začiatku zmluvy žalovaný bol povinný evidovať úplne a pravdivo vo väzbe na účtovníctvo všetky tieto údaje a robiť výkazy. Žalovaný na štyroch termínoch nariadenej kontroly nepredložil dôverníkovi vôbec nič, neposkytol žiadnu súčinnosť a takýmto postupom porušil svoje zmluvné povinnosti podľa čl. 4 zmluvy uzavretej so žalobcom. Žalovaný zo štyroch oznámených termínov kontroly, na ktoré sa dôverník aj dostavil, ani raz kontrolu neumožnil a súčinnosť neposkytol. K námietke žalovaného o nedoručení faktúr, ktorými boli vyúčtované zmluvné pokuty, žalobca uviedol, že s touto námietkou žalovaného sa nestotožnil. Poukázal na znenie bodu 8.13., 8.14. písm. b) zmluvy, z ktorého znenia vyplýva, že po uplynutí 30-dňovej lehoty od doručenia oznámenia o nariadení kontroly žalobcovi vzniká nárok aj na úroky z omeškania. Podľa zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia lehota na poskytnutie súčinnosti a na predloženie podkladov bola 30 dní od doručenia výzvy na vykonanie kontroly, preto ak to nebolo umožnené, dostal sa žalovaný do omeškania uplynutím tejto lehoty. Zmluvnú pokutu za porušenie povinností pri nariadenej kontrole zo dňa 06.01.2015 stanovil okresný súd omeškanie od 09.02.2015, keďže 30-dňová lehota uplynula 08.02.2015 a u kontroly nariadenej listom z 12.02.2015 bol žalovaný v omeškaní od 16.03.2015, pretože lehota na poskytnutie súčinnosti žalovanému uplynula 15.03.2015. Uvedené omeškanie stanovil okresný súd podľa názoru žalobcu vecne správne. Nárok žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 8.13. a 8.14. písm. b) zmluvy vzniká už v okamihu porušenia alebo nesplnenia povinnosti žalovaného podľa čl. 4 zmluvy, resp. v prípade neumožnenia vykonania kontroly dôverníkom podľa bodu 8.1. alebo 8.2. zmluvy alebo neposkytnutia potrebnej súčinnosti na vykonanie kontroly. Výslovne v zmluve nie je uvedené, že nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty by žalobcovi vznikol až dorúčením výzvy žalovanému. Prípadná faktúra na účtovanie zmluvnej pokuty je len účtovný doklad z pohľadu daňového práva a na vznik nároku žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa podľa zmluvy nevyžaduje. Na vznik nároku žalobcovi na zaplatenie zmluvnej pokuty nebolo vôbec potrebné ani faktúru vystaviť. V konečnom dôsledku žalobca aj napriek tomu dňa 7.7.2015 zaslal žalovanému výzvu na zaplatenie zmluvných pokút. V súvislosti s predmetnou sporovou právnou vecou žalobca poukázal aj na rozhodnutie Obvodného súdu pri Prahe 5 sp. zn. 70C/109/2015, predmetom ktorého bola povinnosť žalovaného strpieť vykonanie kontroly dôverníkom Ernst Young, s.r.o. (tiež vystupujúci p. M.), a to overenie úplnosti a pravdivosti výkazov a poskytnutie súčinnosti žalovaného dôverníkovi, pretože žalovaný opätovne neumožnil vykonanie kontroly v navrhnutých termínoch. Ďalej žalobca poukázal na súdne rozhodnutie Obvodného súdu pri Prahe 5 sp. zn. 70C/230/2015, v ktorom sa rovnako riešila povinnosť strpieť vykonanie kontroly výkazov. Aj v tejto veci súd mal za podstatnú práve povinnosť žalovaného umožniť vykonanie kontroly dôverníkom, ktorá žalovanému vyplynula priamo zo zmluvy, čo žalovaný podľa súdu neumožnil a súčinnosť neposkytol. Okresný súd aj v tomto spore uložil žalovanému povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, pretože bol názoru, že žalovaný sa vyhýba povinnosti poskytnúť auditorovi súčinnosť, naviac zo zmluvy vyplýva, že žalovaný bol povinný poskytnúť auditorovi všetky podklady potrebné na overenie

správnosti a úplnosti výkazov. Žalobca žiadal v napadnutých výrokoch rozsudok okresného súdu potvrdiť ako vecne správne rozhodnutie s priznaním trov odvolacieho konania.

17. K vyjadreniu žalobcu k odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalovaný v podaní zo dňa 1.6.2017 (č.l. 377 - 383 spisu). V tomto podaní označenom ako replika k vyjadreniu žalobcu k odvolaniu žalovaného v podstate žalovaný zotrval na odvolacích dôvodoch. Žalovaný pripomenul skutočnosť, že v prípade prvých dvoch oznámení zo dňa 24.10.2014 a zo dňa 6.1.2015 sa jednalo o oznámenie obnovenia pozastavenej kontroly. Žalobca bol oprávnený zvoliť si osobu dôverníka pre kontrolu novú, ktorú by žalobca nariadil po uskutočnenej schôdzi pracovnej skupiny. K takémuto nariadeniu kontroly po schôdzi pracovnej skupiny však zo strany žalobcu došlo až listom zo dňa 16.1.2015, ktorý bol žalovanému doručený dňa 22.1.2015. Preto až po doručení tohto oznámenia a výzvy k uskutočneniu kontroly bol žalovaný podľa zmluvy povinný umožniť vykonanie kontroly, a to do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, teda do dňa 20.2.2015. V ostatnej časti žalovaný poukázal na svoje odvolacie dôvody. Ďalej žalovaný pripomenul, že dňa 20.2.2015 sa kontrola uskutočnila, a to podľa oznámenia žalobcu zo dňa 12.2.2015. V rámci kontroly dňa 20.2.2015 prebehla medzi žalovaným a dôverníkom p. M. zo spoločnosti Ernst & Young, s.r.o., diskusia ohľadne požiadaviek na kontrolu, pričom mu bolo oznámené, že žalovaný nie je schopný poskytnúť súčinnosť požadovaným spôsobom, keďže systém žalovaného neumožňoval vytvoriť požadované dokumenty. Dôverník bol informovaný o možnosti vykonania kontroly spôsobom, ktorý mal žalovaný pripravený, pričom k zahájeniu kontroly zo strany dôverníka nedošlo. Žalovaný nesúhlasil s argumentáciou žalobcu o tom, že zmluva o sprostredkovaní je samostatnou zmluvou a nedotýka sa právneho vzťahu medzi žalobcom a žalovaným. Zmluva uzavretá medzi žalobcom a žalovaným veľmi úzko súvisí so zmluvou o sprostredkovaní, pretože práve zmluva o sprostredkovaní v čl. VIII stanovuje spôsob zvolenia dôverníka pre vykonanie kontroly u jednotlivých výrobcov, teda aj u žalovaného, na ktoré sa zmluva o sprostredkovaní vzťahuje. Žalovaný ďalej zdôraznil stav, ktorý bol zaužívaný medzi žalobcom a žalovaným po celú dobu spolupráce. Súčasne žalovaný poukázal na jednotlivé články zmluvy o sprostredkovaní, a teda spôsob vykonávania súčinnosti vo vzťahu k sprostredkovateľovi REMA Systém, a.s. Podľa žalovaného zmluva o sprostredkovaní zasahuje do ustanovení zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia, a preto na túto zmluvu mal okresný súd prihliadať a takýto dôkaz zmluvy vykonať. Žalovaný zotrval aj na tom, že okresný súd pri posunutí splatnosti zmluvnej pokuty nesprávne učil omeškanie žalovaného, keďže pre omeškanie žalovaného sa primárne vyžadovalo, aby žalobca najskôr takúto zmluvnú pokutu účtoval, k čomu nedošlo, pretože žalobcom vystavené faktúry, ktorými sa mala účtovať zmluvná pokuta, žalovanému neboli doručené. V replike žalovaný zotrval na svojom odvolacom návrhu, t.j. návrhu, ako žiadal, aby bolo rozhodnuté zo strany odvolacieho súdu.

18. K podaniu žalovaného zo dňa 1.6.2017 sa vyjadril žalobca v podaní zo dňa 27.09.2017 (č.l. 388 - 394 spisu). Rovnako aj žalobca zotrval na dôvodoch obsiahnutých vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného. Žalobca zdôraznil, že boli štyri oznámenia o vykonaní kontroly, ktoré žalovaný dostal. Išlo vždy o tú istú kontrolu na overenie úplnosti a správnosti informácií poskytnutých žalobcovi žalovaným, ako aj overenie údajov obsiahnutých vo výkazoch o množstve elektrozariadení za obdobie prvého až štvrtého štvrťroku r. 2012, 2013 a 2014, a to, či žalovaný plní svoje ďalšie povinnosti podľa čl. 4 zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia. Pokiaľ mal žalovaný jasne stanovené povinnosti zo zmluvy, tak nemal byť problém tieto poskytnúť dôverníkovi, pretože od počiatku zmluvy bol povinný evidovať úplne a pravdivo vo väzbe na účtovníctvo a robiť výkazy. Žalovaný na štyroch termínoch nariadenej kontroly nepredložil dôverníkovi vôbec nič, neposkytol žiadnu súčinnosť. Žalovaný porušil svoje zmluvné povinnosti, keď neposkytol zmluvne požadovanú súčinnosť a neumožnil vykonanie kontroly. Žalobca zdôraznil skutočnosť, že REMA Systém, a.s., nie je účastníkom zmluvy uzavretej medzi žalobcom a žalovaným, a preto zmluvný vzťah so spoločnosťou REMA Systém, a.s., a to Zmluva o sprostredkovaní uzavretá medzi žalobcom a touto spoločnosťou, je zmluvou, ktorá nemôže zasiahnuť do tohto predmetu sporu. Nárok žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká už okamihom porušenia, resp. nesplnenia zmluvnej povinnosti žalovaného vyjadrenej v čl. 4 zmluvy, a preto nie je možné namietať nedoručenie faktúr žalovanému, ktorými faktúrami mali byť účtované zmluvné pokuty. Žalobca poukázal na rozsudok Okresného súdu Bratislava III zo dňa 10.04.2017, č.k. 23Cb/165/2015-617, podľa ktorého tento súd riešil strpenie kontroly povinným subjektom zo zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia prostredníctvom dôverníka určeného žalobcom za rovnakých podmienok ako v tomto spore. Opätovne poukázal na rozhodnutie Obvodného súdu pri Prahe 5, sp. zn. 70C/109/2015, sp. zn. 70C/230/2015. Žalobca uviedol, že pred Okresným súdom v Žiline sa vedie spor pod sp. zn. 10Cb/184/2015 o povinnosti strpieť vykonanie kontroly. Žalobca žiadal v napadnutých výrokoch rozsudok okresného súdu potvrdiť ako vecne správne rozhodnutie.

19. Po predložení spisového materiálu okresným súdom krajskému súdu, Krajský súd v Žiline podaním zo dňa 03.10.2017 (č.l. 424 spisu), vyjadrenie žalobcu k vyjadreniu žalovaného k vyjadreniu žalobcu k odvolaniu proti rozsudku okresného súdu obsiahnuté v podaní zo dňa 27.09.2017, doručil žalovanému postupom podľa § 374 ods. 3 CSP.

20. Krajský súd v Žiline ako súd odvolací (§ 34 CSP) postupom bez nariadenia pojednávania prejednal vec v medziach ustanovenia § 379, § 380 ods. 1 CSP a verejným vyhlásením rozsudku krajským súdom za rešpektovania ust. § 219 ods. 1, 3 CSP bol rozsudok okresného súdu v napadnutých výrokoch potvrdený ako vecne správne rozhodnutie podľa § 387 ods. 1 CSP. Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3:0.

21. K procesnému postupu krajského súdu, ktorý prejednal odvolanie žalovaného bez nariadenia pojednávania sa poukazuje na uznesenie Krajského súdu v Žiline č.k. 13Cob/128/2017-427 zo dňa 26.10.2017, s tým, že miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku bolo oznámené na úradnej tabuli Krajského súdu v Žiline v lehote najmenej 5 dní pred jeho vyhlásením, podľa vyššie uvedeného uznesenia dňa 16.01.2018 a na webovej stránke Krajského súdu v Žiline, na základe čoho boli splnené podmienky k verejnému vyhláseniu rozsudku krajským súdom.

22. Primárne krajský súd k podanému odvolaniu žalovaného obsiahnutému v podaní zo dňa 1.2.2017 uvádza, že boli aplikované ustanovenia § 379, § 380 ods. 1 CSP v spojení s § 366 CSP, keď pri odvolacích dôvodoch žalovaného nebolo možné prihliadať na novoty uplatňované až v odvolacom konaní pri nepreukázaní žiadneho z dôvodov pod písmenom a) - d) ustanovenia § 366 CSP, ktoré novoty tak zo strany žalovaného, ako aj žalobcu, boli obsiahnuté v podaniach sporových strán, ktoré boli uskutočnené v zmysle postupu súdu prvej inštancie podľa § 374 CSP. Pri vyjadreniach, a to vzájomných podaniach žalobcu a žalovaného v zmysle § 374 CSP, za aplikácie ustanovenia § 366 CSP, krajský súd nemohol prihliadať k tým prostriedkom procesnej obrany, ktoré použil žalovaný až v odvolacom konaní a ktoré nenamietal pred súdom prvej inštancie. Podľa obsahu spisového materiálu žalobca a žalovaný boli poučení v tom čase podľa § 120 ods. 4 O.s.p. (č.l. 63 - 64 spisu). Vo vzťahu k neprihliadaným novotám v odvolacom konaní, krajský súd poukazuje na podanie žalovaného zo dňa 1.6.2017 označené ako replika, keď podľa strany 5 a oboznámenia sa s vyjadreniami žalovaného, bolo nevyhnutné konštatovať, že v takomto rozsahu, resp. v takomto formulačnom poňatí žalovaný tieto neuvádzal pred okresným súdom. Ďalej krajský súd poukazuje na to, že ak aj žalovaný ako odvolateľ v podanom odvolaní zo dňa 1.2.2017 uviedol, že sa odvoláva do všetkých výrokov napadnutého rozsudku okresného súdu, tak vo výsledku konania a rozhodovania krajským súdom už na základe ustálenej judikatúry odvolacích súdov je zrejmé, že odvolanie žalovaného nemohlo smerovať do výrokovej časti rozsudku okresného súdu, ktorým bola žaloba vo zvyšnej časti zamietnutá, keďže v tejto zamietavej časti žaloby bol žalovaný úspešný, t.j. zamietavým výrokom vo zvyšnej časti podanej žaloby sa nezasiahlo do práv žalovaného, a tým vo vzťahu k tejto výrokovej časti žalovaný nemal postavenie odvolateľa. Z účelu odvolania vyplýva, že právo podať odvolanie neprislúcha každej strane sporu, ale iba tej, v neprospech ktorej rozhodnutie súdu vyznelo a tomu, kto bol rozhodnutím súdu dotknutý na svojich právach. Ak okresný súd vo zvyšnej časti žalobu žalobcu zamietol, tak rozhodnutie okresného súdu v tejto výrokovej časti nevyznelo v neprospech žalovaného. Žalovanému touto výrovkovou časťou nebola spôsobená žiadna ujma na jeho právach. Krajský súd poukazuje primerane na judikované rozhodnutie Rc 40/1993, rozhodnutie NS SR zo dňa 7.7.1992 sp. zn. 1 Cdo 28/1992, podľa ktorého právnej vety „...právo na podanie dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu nemá ten účastník, ktorý týmto rozhodnutím nebol dotknutý na svojich právach“.

23. Krajský súd na základe odvolacích dôvodov žalovaného posudzoval oprávnenosť zmluvnej pokuty žalobcu vo výške 4.800 Eur spolu s úrokom z omeškania a paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 Eur s dôrazom na zistený skutkový stav pred súdom prvej inštancie, ktorým bol viazaný podľa ust. § 383 CSP a právneho posúdenia za podstatnosti obsahu dohodnutých zmluvných práv a povinností medzi žalobcom a žalovaným v Zmluve o zaistení kolektívneho plnenia zo dňa 27.12.2011 (č.l. 4 - 9 spisu) spolu s Prílohou č. 1 k tejto zmluve. Práve zmluva o zaistení kolektívneho plnenia uzavretá medzi žalobcom a žalovaným bola určujúcim právnym úkonom pri zmluvnej povinnosti žalovaného v súvislosti s vykonávaním kontrol, a tým vyhodnotenia aj uplatnenej zmluvnej pokuty žalobcom.

24. Krajský súd uvádza, že okresný súd v dostatočnom rozsahu vykonal dokazovanie potrebné na posúdenie žalobcovho nároku o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 4.800 Eur. K námietke žalovaného, že pre úplnosť tak skutkových ako aj právnych zistení bol okresný súd povinný vykonať dôkazy označené žalovaným, a to Zmluvu o sprostredkovaní zo dňa 27.11.2011 uzavretú medzi žalobcom a spoločnosťou REMA Systém, a.s., prípis spoločnosti REMA Systém, a.s. zo dňa 18.11.2014, výpoveď pána W., krajský súd uvádza, že nebola relevantná. Súd prvej inštancie v potrebnom rozsahu vykonal dokazovanie, tak na vyhodnotenie uplatneného žalobného nároku, ako aj použitej obrany žalovaného. Okresný súd podľa Zápisnice o pojednávaní zo dňa 15.12.2016 (č.l. 303 spisu) vyhlásil uznesenie, podľa ktorého návrh právneho zástupcu žalovaného na vykonanie ďalšieho dokazovania zamietol a súčasne vyhlásil dokazovanie za skončené. Práve na základe rozsahu odôvodnenia v napadnutom rozsudku okresného súdu, ak tento súd uviedol, že Zmluva o zaistení kolektívneho plnenia zo dňa 27.12.2011 uzavretá medzi žalobcom a žalovaným riešila výlučne právo žalobcu určiť dôverníka a podľa tejto zmluvy bol vymedzený nárok na zmluvnú pokutu, tak potom týmto zdôvodnením mal okresný súd za to, že pre vzťah žalobcu a žalovaného nebolo potrebné vykonať ďalšie dokazovanie o zmluvnom vzťahu medzi žalobcom a spoločnosťou REMA Systém, a.s., na ktorý zmluvný vzťah o sprostredkovaní poukazoval žalovaný. Pokiaľ okresný súd kladol dôraz na zmluvu o zaistení kolektívneho plnenia medzi žalobcom a žalovaným, tak potom, ak nevykonával dôkazy týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi žalobcom a tretím subjektom spoločnosťou REMA Systém, a.s., bol z tohto vyvedený správny postup.

25. Bolo nepochybné, že žalobca zmluvnú pokutu voči žalovanému uplatnil na základe zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia. Okresný súd poukázal na rozhodné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré sa vzťahovali na uplatnenú zmluvnú pokutu podľa článku 8. Ak okresný súd v odôvodnení svojho rozsudku uviedol aj citáciu týchto rozhodných článkov zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia a v článkoch jednotlivé body, tak potom nebolo potrebné ani žiadať, aby ich opätovne citoval v odôvodnení svojho rozhodnutia aj krajský súd. Bolo postačujúce pokiaľ krajský súd urobil odkaz na tieto články a body článkov zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia. Zmluvné povinnosti žalovaného boli vyjadrené v článku 8. bodu 8.1., bodu 8.2. zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia v spojení s čl. 4. a zmluvná pokuta za porušenie zmluvných povinností bola vyjadrená v článku 8. bodu 8.13., bodu 8.14. zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia. Okresný súd žalobcovi priznal nárok na zmluvnú pokutu z titulu porušenia zmluvných povinností žalovaným, ktoré sa vzťahovali na kontrolu oznámenú (nariadenú) listom zo dňa 06.01.2015 a kontrolu oznámenú (nariadenú) listom zo dňa 12.02.2015. V súvislosti s týmito oznámenými kontrolami podľa výsledkov dokazovania bolo preukázané, že žalovaný porušil zmluvnou pokutou zabezpečenú zmluvnú povinnosť, keď žalovaný ako výrobca podľa zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia neumožnil vykonanie kontroly dôverníkovi podľa bodu 8.1., bodu 8.2. zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia, neposkytol potrebnú súčinnosť na vykonanie týchto dvoch kontrol, keď mal umožniť dôverníkovi na základe predchádzajúceho písomného oznámenia žalobcu, vystupujúceho v zmluve o zaistení kolektívneho plnenia ako prevádzkovateľa, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, overiť správnosť a úplnosť poskytnutých informácií a plnenie povinností stanovených touto zmluvou tým, že sprístupní obchodnú a účtovnú dokumentáciu súvisiacu so stanovením počtu a hmotnosti elektrozariadení uvádzaných ním na trh v Slovenskej republike, vrátane zariadení ním dovezených, vyvezených a vyrobených. Žalovaný (výrobca) bol povinný poskytnúť dôverníkovi včas a riadne súčinnosť potrebnú na riadne vykonanie kontroly podľa zmluvy, najmä poskytnúť pravdivé a úplné informácie týkajúce sa elektrozariadení a týkajúce sa plnenia povinností žalovaného (výrobca) podľa zákona a tejto zmluvy, umožniť mu nazrieť do účtovných dokladov a ďalších listín a podkladov, ktoré majú vzťah k nakladaniu s elektrozariadeniami a umožniť mu za obvyklých podmienok vstup do svojich prevádzkarní a skladových priestorov. Tieto zmluvné povinnosti žalovaný pri oznámených kontrolách listom zo dňa 06.01.2015 a zo dňa 12.02.2015 nesplnil. To, že išlo o oprávnené oznámenú kontrolu listom zo dňa 06.01.2015 vo väzbe k odvolacím námietkam žalovaného voči osobe dôverníka vyplýva z toho, že v zmluve o zaistení kolektívneho plnenia uzavretej medzi žalobcom a žalovaným nie je zmocňujúce zmluvné ustanovenie, pre ktoré by žalovaný mohol aktívne vstupovať (vystupovať) pri spôsobe určovania (kreovania) dôverníka. Bolo to len v dispozícii žalobcu ako prevádzkovateľa, preto obrana žalovaného zameraná pri kontrolách na namietanie určenia dôverníka nebola relevantná. Táto námietka žalovaného nezasiahla do zmluvných práv a povinností medzi žalobcom a žalovaným pri zmluvnej právomoci žalobcu poveriť osobu dôverníka na overovanie pravdivosti a úplnosti údajov o množstve a hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh výrobcom a plnení ďalších povinností výrobcu stanovených zmluvou, čo vyplýva zo strany 2 zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia uzavretej medzi žalobcom a žalovaným (č.l. 4 rub spisu).

26. Krajský súd zvyrazňuje, že pokiaľ bolo preukázané porušenie zmluvných povinností žalovaným tak, ako sú tieto vymedzené v článku 8. bodu 8.1., 8.2. zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia v spojení s čl. 4., za ktoré porušenie zmluvných povinností bola dohodnutá v tejto zmluve v článku 8. bodu 8.13., 8.14. zmluvná pokuta, tak v súvislosti s kontrolami oznámenými listom zo dňa 06.01.2015 a zo dňa 12.02.2015, potom okresný súd vecne správne rozhodol, ak pri týchto dvoch kontrolách priznal žalobcovi zmluvnú pokutu.

27. V súvislosti s omeškaním žalovaného pri zaplatení zmluvnej pokuty krajský súd v prvom rade považuje za potrebné uviesť, že po oboznámení sa s prostriedkami procesnej obrany žalovaného, tento pred okresným súdom nenamietal tú konkrétnosť obrany, akú poskytol až v rámci podaného odvolania o podmienke účtovania zmluvnej pokuty, t.j. až po účtovaní ktorej, na základe faktúry môže nastať jej splatnosť. Až v odvolacom konaní žalovaný vykvalifikoval námietku (ne)splatnosti zmluvnej pokuty. Až v podanom odvolaní žalovaný namietal, že bez ďalšieho, len v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti, nevznikla žalobcovi zmluvná pokuta, pretože na jej vznik sa vyžadovalo jej vyúčtovanie. V takejto argumentácii žalovaný obranu pred okresným súdom neprezentoval, pretože pred okresným súdom namietal len nedoručenie faktúr. Žalovaný obranu pred okresným súdom v námietke nedoručenia faktúr, ktorými mala byť účtovaná zmluvná pokuta žalobcom ďalej nerozvinul, preto v konaní pred súdom prvej inštancie nebolo zrejmé, v čom sa namietané nedoručenie faktúr má dotknúť nároku žalobcu na zmluvnú pokutu, ktorá bola platne dohodnutá za porušenie zmluvnej povinnosti. Navyše okresný súd v odôvodnení svojho rozsudku, pokiaľ žalovaný pred okresným súdom sa bránil len námietkou nedoručenia faktúr uviedol, že nevychádzal z faktúr, z ich určenej splatnosti, ale zo zmluvy o zaistení kolektívneho plnenia uzavretej medzi žalobcom a žalovaným a z lehoty v nej určenej na poskytnutie súčinnosti žalovaným pri oznámených kontrolách. Pokiaľ žalovaný námietku splatnosti zmluvnej pokuty argumentačne rozvinul až v rámci odvolacieho konania, keďže pred okresným súdom namietal len nedoručenie faktúr o účtovaní zmluvnej pokuty, tak potom takáto argumentácia žalovaného až v podanom odvolaní mala charakter novoty, na ktorú nebolo možné prihliadať. Krajský súd napriek uvedenému procesnému stavu uvádza, že podľa ust. § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka, kto poruší svoju zmluvnú povinnosť, pre ktoré porušenie je zmluvná pokuta dohodnutá, je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká momentom porušenia zmluvnej povinnosti. Ak sa právo na zmluvnú pokutu premĺča, a to v premĺčacej dobe odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, čo v prípade práva na zmluvnú pokutu znamená, že lehota začína plynúť počnúc dňom, keď došlo k porušeniu zmluvnou pokutou zabezpečeného záväzku, t.j. zákonite musí ísť o splatnú zmluvnú pokutu. Splatnosť je viazaná na porušenie zmluvnej povinnosti, pre ktorú bola zmluvná pokuta dohodnutá. Tento záver krajského súdu potvrdzuje ustanovenie § 393 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého pri právach vzniknutých z porušenia povinnosti začína premĺčacia doba plynúť dňom, keď bola povinnosť porušená, ak nie je pre premĺčanie niektorých týchto práv ustanovená osobitná úprava.

28. K úplnosti vykonaného dokazovania krajský súd poukazuje aj na to, že navrhnúť vykonanie určitého dôkazu je právo sporovej strany a právom je aj vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom. Toto právo však nemožno zamieňať s rozhodovaním súdu o tom, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná. Nevykonanie dôkazov podľa návrhu alebo predstáv sporovej strany nie je ani postupom, ktorým by jej súd odňal možnosť konať pred súdom, lebo rozhodovanie o tom, ktoré dôkazy budú vykonané, patrí výlučne súdu a nie sporovým stranám. Ak okresný súd a následne v rámci vyvolaného odvolacieho konania ani krajský súd nevykonali dôkazy navrhnuté žalovaným, tak svojím postupom žalovaný ako odvolateľ nebol vylúčený z realizácie žiadneho procesného práva, ktoré mu priznával tak procesnoprávny predpis Občiansky súdny poriadok, ako aj Civilný sporový poriadok, pretože právo navrhnovať dôkazy bolo žalovanému umožnené. Krajský súd zdôrazňuje, že v tejto sporovej veci boli zhodnotené skutkové a právne závery k stavu zistení do momentu rozhodnutia okresným súdom. To znamená, že krajský súd ako súd odvolací sa mohol vo väzbe k odvolacím dôvodom žalovaného vyjadrovať len k tomu, čo bolo v danej sporovej veci rozporované, zistené, preukázané.

29. Na základe vyššie uvedených zhodnutí vo väzbe k odvolacím dôvodom žalovaného, krajský súd nezistil dôvod na zmenu rozsudku okresného súdu a ani na jeho zrušenie a vrátenie súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, preto vo vyvolanom odvolacom konaní bol rozsudok v napadnutých výrokoch potvrdený ako vecne správne rozhodnutie podľa § 387 ods. 1 CSP. Výroky o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania a nároku na náhradu svedočného osobitne odvolacími dôvodmi žalovaného neboli napadnuté, ale ako výroky závislé od výroku vo veci samej boli rovnako potvrdené ako vecne správne výroky.

30. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 396 ods. 1 CSP v spojení s ustanovením § 255 ods. 1, § 262 ods. 1 CSP. V odvolacom konaní bol úspešný žalobca, preto mu voči žalovanému bol priznaný nárok na plnú náhradu trov odvolacieho konania, o výške ktorej náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie podľa § 262 ods. 2 CSP.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie **n i e j e** prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa.

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plyní znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa ust. § 428 CSP v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

Podľa ust. § 429 ods. 1 CSP dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.

Podľa ust. § 429 ods. 2 CSP povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je

- a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
- b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
- c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

Podľa ust. § 430 CSP rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania.

Podľa ust. § 420 CSP dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak

- a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
- c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník,
- d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
- f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Podľa ust. § 431 CSP dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení. Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada.

Podľa ust. § 421 CSP dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,

- a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
- b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
- c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

Podľa ust. § 432 CSP dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci. Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia.

Podľa ust. § 433 CSP dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prvej inštancie alebo pred odvolacím súdom.

Podľa ust. § 434 CSP dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania.

Podľa ust. § 435 CSP v dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania.